

DOSSIE DE DEFESA E TRIAGEM PROCESSUAL

Operacao Delivery - Analise de nulidades, cronologia processual, contradicoes fatica e estruturacao das teses defensivas.

CLIENTE:	Julio Pereira Marcos
PROCESSO ORIGINAL:	0022975-39.2021.8.19.0078
PROCESSO DESMEMBRADO:	0023013-51.2021.8.19.0078
HABEAS CORPUS (TJRJ):	0029845-67.2026.8.19.0000
JUIZO DE ORIGEM:	2a Vara Criminal da Comarca de Armacao dos Buzios / RJ
TIPIFICACAO:	Arts. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06 (Tráfico e Associacao)

1. Introducao e Contextualizacao da Operacao

Este Dossie Tecnico foi estruturado para compilar os dados do Processo no 0023013-51.2021.8.19.0078 (desmembrado) e do Habeas Corpus no 0029845-67.2026.8.19.0000 impetrado perante o Tribunal de Justica do Rio de Janeiro. Julio Pereira Marcos foi denunciado por suposto envolvimento em esquema de entrega de entorpecentes investigado no ambito da 'Operacao Delivery' da 127a DP. Este relatorio consolida graves inconsistencias tecnicas na acusacao, nulidades de ordem processual e um plano de acao tatico imediato com o escopo de revogar a prisao preventiva e obter a absolvicao do cliente.

QUADRO DE DADOS GERAIS

Processo Desmembrado:	0023013-51.2021.8.19.0078	Classe Judicial:	Procedimento Especial / Drogas
Orgao Julgador de Origem:	2a Vara Criminal de Armacao dos Buzios	Autoridade Coatora:	Juizo Criminal de Buzios
Prisao Efetuada em:	12 de maio de 2026	Status de Custodia:	Preso Preventivamente

2. Sintese dos Fatos e Acusacao

Julio Pereira Marcos foi denunciado no ambito da 'Operacao Delivery' sob a acusacao de comercializar entorpecentes mediante sistema de entrega sob encomenda e associar-se de forma estruturada a outros cinco corres. A prisao preventiva do acusado foi inicialmente decretada em 27/01/2022. Julio permaneceu nao localizado por aproximadamente quatro anos, o que levou ao desmembramento do feito em relacao a sua pessoa em maio de 2022.

Em 05/05/2026, a defesa tecnica impetrou Habeas Corpus preventivo perante o Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), buscando a concessao de salvo-conduto ou a revogacao da preventiva sob fundamentos de ausencia de contemporaneidade e isonomia. Contudo, em 12/05/2026 (apenas 7 dias apos a impetracao voluntaria), o mandado de prisao de Julio foi cumprido. A investigacao policial apoiou-se fundamentalmente em interceptacoes de comunicacao telefonica ocorridas no primeiro semestre de 2021 e em apreensao fisica realizada unicamente em posse de um dos corres.

3. Contradicoes Probatorias e Vulnerabilidade da Acusacao

A instrucao criminal do processo principal e a analise documental do inquerito revelam profundas contradicoes e fragilidades probatorias no que tange a materialidade e autoria imputadas a Julio:

- Nulidade de Materialidade Fisica - Ausencia de Apreensao:

Nao houve a apreensao de qualquer quantidade de droga em posse de Julio Pereira Marcos. Toda a materialidade delitiva da operacao baseia-se na apreensao de 218g de maconha arrecadados exclusivamente em poder do corre Jose Guilherme. A jurisprudencia pacifica do STJ repudia a condenacao por trafico sem apreensao fisica de substancia em posse do acusado ou sem vinculo material incontestado (STJ - HC 568.211/SP).

- Autoria Baseada em Presuncao Cadastro - Sem Confronto Vocal:

A vinculacao de Julio as interceptacoes telefonicas foi presumida de forma puramente formal pela titularidade do cadastro da linha (Chip 4432). Em depoimento judicial na AIJ, o Delegado Rodrigo Moreira admitiu expressamente que a autoria foi deduzida sem a realizacao de pericia tecnica de confronto vocalico nos audios captados. Conforme tese do STJ (HC 512.278/SP), a interceptacao desprovida de pericia ou de outros meios robustos de identificacao pessoal nao sustenta juizo condenatorio.

- Descaracterizacao de Associacao por Depoimento do Delegado:

Embora a denuncia descreva uma 'organizacao sofisticada e requintada', o Delegado Nelson Esquiba declarou em juizo que os investigados eram 'usuarios de drogas que tambem vendiam' e que 'nao era uma organizacao estruturada com hierarquia', reforcando a ausencia de vinculo associativo duradouro e estavel, elementar essencial do Art. 35 da Lei de Drogas.

- Extincao Antecipada do Chip de Julio:

Os registros policiais demonstram que Julio desativou/extinguiu o chip telefonico antes das etapas finais da operacao, nao havendo qualquer dialogo atribuido a ele nas rodadas subsequentes de interceptacao (que produziram os indicios detalhados).

PONTO CRITICO: Isonomia Processual (Art. 580, CPP)

Todos os outros 5 correes do processo originario (inclusive Jose Guilherme, o unico flagrado com drogas fisicas) foram postos em liberdade em 02/08/2022, estando soltos ha quase 4 anos. A manutencao da prisao cautelar de Julio, baseada nos mesmos fatos e interceptacoes, configura evidente desproporcionalidade e desrespeito ao principio da isonomia processual.

4. Linha do Tempo e Cronologia Processual

Abaixo, detalha-se o historico cronologico da persecucao penal, evidenciando o lapso temporal e o decurso dos atos:

04/03/2021	Instauracao de Inquerito	Inicio das investigacoes sob o IP 127-00370/2021 pela 127a DP de Buzios.
27/01/2022	Decreto de Preventiva	Juizo da 2a Vara Criminal de Buzios decreta a prisao preventiva dos investigados.
17/05/2022	Desmembramento do Feito	Determinada a cisao processual em relacao a Julio, gerando o Proc. 0023013-51.2021.8.19.0078.
02/08/2022	Soltura dos Corres	Juizo relaxa a prisao preventiva de todos os 5 corres no processo principal.
05/05/2026	Impetracao de HC Preventivo	Defesa impetra Habeas Corpus preventivo no TJRJ visando obstar o mandado.
12/05/2026	Prisao Efetuada	Mandado de prisao e cumprido em desfavor de Julio, iniciando o periodo de custodia.
18/06/2026	Triagem de Defesa	Consolidacao do plano estrategico e elaboracao de Dossie Premium para sustentacao do HC.

5. Teses Jurídicas e Plano de Ação Tático

A atuação defensiva em favor de Julio será estruturada sob quatro pilares jurídicos de alta viabilidade:

- Tese 1: Nulidade Absoluta por Ausência de Citacao Pessoal:

Apos o desmembramento do processo em 2022, não houve a citacao pessoal de Julio para integrar a lide. A tentativa de notificacao informal via WhatsApp ou conversa com parentes não preenche as formalidades do CPP. O mandado de prisao sequer estava registrado devidamente no BNMP no primeiro momento. A falta de citacao pessoal enseja nulidade absoluta por flagrante cerceamento de defesa (Art. 564, III, 'e', CPP).

- Tese 2: Isonomia Processual e Extensao do Relaxamento (Art. 580, CPP):

Todos os corrées que estavam em situacao processual identica ou pior (como Jose Guilherme, pego com a droga fisica) foram postos em liberdade provisoria em 2022. Não havendo motivos de caráter puramente pessoal a justificar a segregacao exclusiva de Julio, impoe-se a extensao do beneficio liberatorio, conforme inteligencia do Artigo 580 do CPP.

- Tese 3: Invocacao de Prova Emprestada do Processo Principal:

Os depoimentos judiciais dos Delegados de Policia Nelson Esquiba e Rodrigo Moreira, colhidos sob o crivo do contraditorio no processo principal, devem ser trasladados formalmente para o feito desmembrado como Prova Emprestada. Nesses depoimentos, as autoridades admitem a falta de pericia de voz (fragilizando a autoria) e descrevem os acusados como 'usuarios que vendem', desestruturando a imputacao de associacao para o trafico (Art. 35).

- Tese 4: Trafico Privilegiado Subsidiario (Art. 33, paragrafo 4o, Lei 11.343/06):

Caso o juízo decida pela condenacao de merito, Julio preenche os requisitos do trafico privilegiado: é primario, possui bons antecedentes e a investigacao confirmou a ausencia de vinculo com faccoes criminosas organizadas. Inqueritos policiais em andamento não obstam a concessao do beneficio (STJ, Temas 1.139 e 1.262), fazendo jus a reducao de 2/3, regime aberto e substituicao da prisao por restritivas de direito.

ESTRATEGIA JURIDICA E PASSOS IMEDIATOS

1. Impetrar aditamento ao Habeas Corpus no TJRJ instruindo a inicial com os depoimentos colhidos dos delegados (prova emprestada).
2. Juntar comprovante de residencia e declaracao formal de trabalho lícito de Julio (obtida com o empregador).
3. Requerer certidao cartoraria negativa de citacao pessoal nos autos do desmembrado para fundamentar a nulidade absoluta.

Super Analista Juridico & Associados

Departamento de Defesa Penal Especializada